

1501347-69.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... definitivamente condenado pelos crimes de roubo majorado e roubo simples (autos n.º 0002962-20.2017.8.26.0157 e 0026071-98.2012.8.26.0590 - certidões de pp. 23/24 e 119/120).

Indiscutível, ademais, que a culpabilidade, compreendida como grau de reprovabilidade da conduta, extrapola a normalidade, uma vez que o delito foi cometido enquanto o acusado cumpria pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501347-69.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501347-69.2022.8.26.0536 - Controle n.º 308/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIAN CARLOS BITTENCOURT PERFETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

GIAN CARLOS BITTENCOURT PERFETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia no dia 10 de abril de 2022, por volta das 7h15min, na Rua Doutor Tolentino Figueiras, altura do n.º 70, bairro Gonzaga, neste município e comarca, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, duas alianças pertencentes à Bruna Turino Rego.

Diz a denúncia que o acusado conduzia uma bicicleta vermelha e se aproximou da ofendida, abordando-a com o emprego de arma de fogo. Em seguida, o réu exigiu as duas alianças da vítima. Após a entrega dos objetos, o acusado tomou rumo ignorado. Policiais em patrulhamento pela Avenida Washington Luiz foram solicitados pela vítima, a qual passou as características físicas do autor do roubo.

Na Rua Gaspar Ricardo, em direção a São Vicente, os policiais militares localizaram o acusado conduzindo uma bicicleta vermelha e o abordaram.

Durante a abordagem, caíram ao solo 2 (duas) alianças de metal amarelo. Em revista pessoal, os policiais encontraram na cintura do réu um revólver Taurus calibre 32, de numeração 132488, municiado com 6 (seis) cartuchos. Indagado acerca dos fatos, o réu confessou o delito. A vítima reconheceu o acusado como o autor do

roubo.

Diz, por fim, a petição inicial que o auto de exibição, apreensão e entrega foi juntado aos autos a p. 4. As alianças subtraídas foram avaliadas no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) - (pp. 41/42).

Recebida a denúncia (pp. 45/46), foi o réu citado pessoalmente (p. 65). A Defesa ofereceu a resposta de p. 75, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 76/77).

Na instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas (pp. 121/126, 127/130 e 131/133), procedendo-se ao interrogatório (pp. 134/142).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia. Pretendeu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando que o acusado não é primário e nem portador de bons antecedentes, demonstrou personalidade voltada à prática de crimes, falta de inclinação para o trabalho lícito, além de ter praticado o roubo durante o cumprimento de pena por delito de mesma natureza. Na segunda fase da dosimetria, pugnou pelo reconhecimento da agravante da reincidência, com aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), por se tratar de duas condenações definitivas. Outrossim, e no tocante ao reconhecimento da confissão espontânea, pretendeu a não compensação da atenuante com a agravante da reincidência. Por fim, pleiteou a aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a fixação do regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva (gravação audiovisual, pp. 110/111).

A Defesa, em suas derradeiras alegações orais, requereu a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a confissão espontânea e o fato de ter sido surpreendido com a res furtiva não constituem prova absoluta de culpabilidade, sustentando, ainda, que o reconhecimento efetuado pela vítima pode estar viciado pelo equívoco. Subsidiariamente, pretendeu a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que não há excepcionalidade no caso em concreto a justificar o aumento da reprimenda, e o fato de ter o réu praticado este crime enquanto cumpria pena em regime aberto, por si só, já acarretou consequência no processo de execução penal, uma vez que constitui falta grave, razão pela qual a consideração dessa situação na fixação da pena-base implicará bis in idem. Ademais, asseverou que a personalidade e a conduta social dependem de análise técnica, não realizada neste caso. Na segunda fase da dosimetria, pediu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, afirmando que o Superior Tribunal de Justiça assim autoriza, ainda que se trate de réu multireincidente. Finalmente, pleiteou a fixação de regime inicial diverso do fechado, tendo em vista a confissão manifestada pelo réu (gravação audiovisual, pp 110/111).

É o relatório

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada no auto de exibição, apreensão e entrega de p. 4 e laudo pericial de pp. 47/52.

A autoria dos fatos delituosos também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, o acusado permaneceu calado (p. 6).

Em juízo, ao ser interrogado, informou que já foi condenado pelos crimes de furto e roubo. Cumpria pena em regime aberto há sete meses. Conhece os policiais ouvidos na audiência e nada tem contra eles. Admitiu a autoria dos fatos aqui apurados, dizendo que avistou uma mulher na rua passeando com um cachorro e veio com sua bicicleta por cima da calçada, parando próximo dela. Em seguida, esticou a mão, pediu as alianças da mulher e levantou a camiseta para mostrar o seu revólver. Ela rapidamente entregou as alianças. Após, virou a esquina e seguiu em sentido a São Vicente/SP. Declarou que foi detido pelos policiais próximo ao VLT, perto do bairro José Menino, na divisa com a cidade de São Vicente. Justificou-se dizendo que estava passando por um momento difícil. Sua mãe é cadeirante devido às sequelas do COVID-19 e precisa ajudá-la. Tinha saído há pouco tempo da prisão e tentou conseguir emprego, mas precisava prestar assistência à sua mãe, levá-la ao fisioterapeuta, médico e outros lugares. Esgotado, acabou se precipitando. Referiu que pretendia vender as alianças no bairro Vila Margarida, em São Vicente, região

onde reside com sua mãe, irmã mais nova e sobrinha de dois anos, em casa alugada. Disse que sua irmã não trabalha fora devido à filha de tenra idade, mas ela faz doces para vender. Esclareceu que tentou conseguir emprego na lanchonete na qual sua mãe trabalhava e entregou currículo na Coca-Cola em Cubatão e em outras empresas para a função de ajudante geral, mas nada conseguiu. Coursou até a quinta série porque teve que trabalhar para ajudar sua mãe. Chegou a estudar no EJA, no período da noite. Conta 29 anos e possui uma companheira, mas não reside com ela, a qual mora em Santos. Não tem filhos. Revelou que emprestou a arma de fogo de um rapaz (pp. 134/142).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Na audiência por videoconferência, B.T.R. observou três detentos colocados para reconhecimento pessoal. Apontou o acusado (número 3), identificando-o como a pessoa que a assaltou. Contou que, naquele dia, acordou bem cedo e foi caminhar com sua cachorra. Era por volta de 7h da manhã e estava passando pela Rua Tolentino Filgueiras. O assaltante parou de bicicleta ao seu lado e apontou uma arma de fogo. Ele pediu que entregasse suas alianças, senão tomaria um tiro. Narrou que retirou suas alianças, entregou-as ao criminoso e já se dirigiu para o canal, que é uma via mais movimentada naquele horário. Teve sorte pois encontrou dois policiais que estavam se aproximando de uma padaria para tomar café e relatou a eles o ocorrido. Imediatamente, os policiais já saíram em diligência na direção que indicou, pois o assaltante havia seguido pela Rua Tolentino Filgueiras em direção à Avenida Ana Costa, sentido São Vicente. Quinze minutos depois foi avisada que os policiais haviam conseguido encontrar o criminoso e recuperar suas alianças. Recebeu as alianças e as reconheceu. Ao observar a imagem a p. 49 dos autos, disse que a arma de fogo ali mostrada se parece com a utilizada na ação, pois se recorda que era uma arma prateada e que tinha tambor, tratando-se de um revólver. Referiu ter ido até a delegacia e lá acredita ter realizado o reconhecimento por fotografia. Descreveu que o autor do roubo usava apenas boné. Era um homem alto, de pele morena, mas não era negro, tinha cabelo mais escuro e levemente ondulado. Recorda-se do rosto dele e também da bicicleta que utilizava (pp. 121/126).

Marcel Bomfim da Silva, policial militar, referiu que utilizavam motocicleta e passavam pela Avenida Washington Luís quando a vítima os avistou, bastante nervosa, e informou sobre os fatos. Segundo a ofendida, um indivíduo moreno, de bicicleta, havia roubado dela um par de alianças, ameaçando-a com uma arma de fogo apontada em sua direção. Declarou que informaram o COPOM e seguiram em patrulhamento pela direção que o assaltante havia tomado. Na Rua Gaspar Ricardo avistaram o acusado de bicicleta e, ao se aproximarem dele, o réu já se virou dizendo que "perdeu, perdeu!", levantando a mão e informando que estava em posse de arma de fogo, e que havia cometido tal crime. Afirmou que as duas alianças da vítima estavam no bolso do acusado. Permaneceu fazendo a segurança e o seu colega de farda foi quem realizou a busca pessoal. Confirmou terem apreendido com o réu uma arma de fogo, mais especificamente, um revólver de calibre 32. Referiu que a vítima realizou o reconhecimento do acusado na delegacia. Salvo engano, a bicicleta do réu era vermelha (pp. 127/130).

Elias de Omena Gomes, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento pela Avenida Washington Luís, canal 3, quando foram solicitados pela vítima, que informou que havia acabado de ser roubada por indivíduo armado, o qual levou um par de alianças dela e fugiu em sentido Avenida Ana Costa. Iniciaram patrulhamento e, chegando à Rua Gaspar Ricardo, avistaram o réu, que pedalava uma bicicleta. Assim que ele percebeu a presença da equipe policial acabou levantando as mãos e dizendo "senhor, perdi, estou armado!". Afirmou que, na revista pessoal, conseguiram localizar as alianças pertencentes à vítima. Em seguida, fizeram contato com a ofendida e conduziram o acusado ao distrito policial, onde a vítima o reconheceu sem sombra de dúvidas. Declarou que a arma de fogo foi localizada na cintura do réu. Estimou que encontraram o acusado cerca de quinze ou vinte minutos após o contato com a vítima (pp. 131/133).

Vê-se, assim, que a prova é segura, idônea e firme, indicando o desate condenatório.

Ao que se viu da prova colhida, na fase extrajudicial (p. 5) e também sob o crivo do contraditório, o réu foi firmemente reconhecido pela ofendida e não se tem dúvida alguma a respeito da idoneidade e lisura desse reconhecimento.

Em Juízo, a ofendida, com firmeza, apontou o acusado, que se fazia presente à audiência de instrução, realizada por videoconferência, confirmando que realmente identificou o autor do roubo cometido mediante o emprego de arma de fogo.

Não há contradições que retirem a credibilidade do contexto probatório, sendo necessário destacar que, como se sabe, crimes desta espécie são praticados por audaciosos agentes que, visando assegurar o sucesso de sua investida - sempre na clandestinidade - evitam qualquer alarde que possa despertar a atenção do público em geral.

Por tal razão, a palavra da vítima é de essencial importância, principalmente quando revestida de segurança, sinceridade e coerência, como aqui se verificou. É certo que, pelo coerente relato da vítima, comprovado está que o réu é autor do roubo narrado na denúncia, não se evidenciando qualquer intenção de prejudicar o acusado, pessoa que sequer conhecia.

Da lição de Mirabete se extrai que "...como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas (...). São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo...". (Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 5ª ed., São Paulo, Atlas, 1996, pp. 288/9).

E, como já se decidiu:

"... Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes..." (TJSP; Apelação Criminal 0031860-73.2017.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2020).

"... Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo..." (TJSP; Apelação Criminal 1500091-42.2018.8.26.0630; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2020).

Não bastasse, sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes as declarações dos policiais militares, não se evidenciando nada que pudesse macular o depoimento desses agentes da autoridade. Ao revés, relataram de forma isenta os principais detalhes a respeito da localização do acusado e apreensão das duas alianças da vítima, que estavam no bolso do réu, informando que o acusado estava com a arma de fogo na sua cintura.

Ressalte-se que consoante entendimento predominante, a apreensão da res furtiva, em poder do agente, logo após os fatos, gera presunção de sua responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, inversão do ônus da prova, competindo ao acusado trazer elementos capazes de comprovar que não foi o autor do delito.

Assim, certo está que a confissão - manifestada na fase judicial - encontra seguro conforto na prova aqui reunida, que indica o desate condenatório.

Como já longamente exposto, demonstrada está a ocorrência de grave ameaça, decorrente do próprio anúncio do assalto, exigência da entrega do bem e porte ostensivo da arma de fogo, situação que inequivocamente caracteriza a elementar do crime de roubo.

Outrossim, inequivocamente comprovado que se tratou de crime consumado, e isso porque, segundo a teoria "amotio", considera-se consumado o delito quando o agente desloca ou remove a coisa, invertendo-lhe a posse, ainda que por curto espaço de tempo.

Neste sentido, dispõe a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao

agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Redução das penas, com reconhecimento da modalidade tentada do delito e fixação de regime prisional inicial mais brando - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, bem delineada a consumação delitiva, que se dá com a simples inversão da posse da 'res furtiva', de acordo com a teoria da 'amotio' – Prescindibilidade da posse mansa e pacífica dos bens – Precedentes dos Tribunais Superiores..." (Apelação Criminal 1530189-18.2019.8.26.0228; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020).

Observe-se, ademais, que devidamente comprovada está a ocorrência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, devidamente descrita na denúncia.

Inequívoco é o real emprego da arma de fogo para a prática do crime, pois seu uso é indiscutível e o temor que incutiu na pessoa abordada é patente.

Também se comprovou a eficácia e potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no crime, a qual estava acompanhada de seis cartuchos integros, sendo cinco deles aptos à realização de disparos, conforme atestado no laudo pericial de pp. 47/52. Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portanto, o pedido inicial.

Passo a individualização da pena.

O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado pelos crimes de roubo majorado e roubo simples (autos n.º 0002962-20.2017.8.26.0157 e 0026071-98.2012.8.26.0590 – certidões de pp. 23/24 e 119/120).

Indiscutível, ademais, que a culpabilidade, compreendida como grau de reprovabilidade da conduta, extrapola a normalidade, uma vez que o delito foi cometido enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto.

Destaque-se, neste ponto, que ao contrário do que sustentou a Defesa, não há ofensa ao princípio do non bis in idem a consideração da referida circunstância, uma vez que a "a aplicação do princípio do ne bis in idem na dosimetria da pena visa impedir a dupla repercussão dos mesmos fatos no âmbito do dispositivo do decreto condenatório, razão pela qual não há que se cogitar de qualquer óbice na consideração da prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior, sob o argumento de que também haverá repercussão de tal aspecto da conduta em sede de Execução Penal (para fins de regressão de regime, mudança de data base ou perda dos dias remidos)". (STF. RHC 217452/SC. Relatora Min. Rosa Weber. Julgamento: 06/07/2022. Publicação: 08/07/2022).

E, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"...O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negatização da culpabilidade..." (AgRg no REsp n. 1.961.046/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Em contrapartida, não há como se considerar negativas as circunstâncias judiciais diante dos maus antecedentes, pois as condenações definitivas do acusado serão consideradas na segunda fase de aplicação da pena, como reincidência.

De igual modo, faltam elementos para se valorar a personalidade e a conduta social do acusado, pois conforme Tema Repetitivo n.º 1077 do Superior Tribunal de Justiça: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

Na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de sua culpabilidade exacerbada, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em razão da comprovada reincidência, agravo a pena

em 1/3 (um terço), já que se trata de duas condenações definitivas, ambas decorrentes da prática de crimes de roubo, o que não poderia ser desprezado. Desta forma, fixo a pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

De outro lado, o acusado confessou a prática da conduta criminosa.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal. (RHC 141519, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Outrossim, cabe observar que o réu apresenta condenações anteriores por crimes de roubo, o que revela não ser suficiente a integral compensação entre as circunstâncias.

Afora isso, verifica-se a existência de duas condenações anteriores em desfavor do acusado, ambas aptas a configurar reincidência, o que desautoriza a concessão da pleiteada compensação.

E, neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"...A Corte distrital destacou o registro de duas condenações definitivas pretéritas em desfavor do paciente, circunstância que inviabiliza a compensação pleiteada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior..." (HC 412.888/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

"... Descabe falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da recidiva, considerando que a ré ostenta duas condenações transitadas em julgado a serem valoradas na segunda etapa do cálculo dosimétrico..." (HC n. 499.690/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Caracterizada a causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal, já que se tratou de roubo praticado com emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Ante o quantum da pena aplicada, considerando a culpabilidade exacerbada do acusado, a reincidência específica e as circunstâncias desfavoráveis do crime de roubo aqui apurado, que foi praticado com emprego de arma de fogo, em plena via pública, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar GIAN CARLOS BITTENCOURT PERFETO, qualificado nos autos, à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O acusado viu convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. É certo que os fatos aqui apurados desassossegam a sociedade, comprometem a paz social e desequilibram a ordem pública. Trata-se de crime contra o patrimônio, que repugna e aflige a sociedade ordeira, que se vê perplexa e assustada com a ousadia dos assaltantes.

Assim, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que o réu se vê envolvido na apuração de grave delito, cometido mediante emprego de arma de fogo, quando ele ainda cumpria pena em regime aberto por crime anterior. Ademais, é reincidente pela prática de dois crimes de roubo, e na verdade o réu nem se preocupou em demonstrar exercício de atividade regular e lícita. Desta forma, é forçoso reconhecer que essa situação revela que ele mantém vida desregrada e faz da criminalidade e do ataque ao patrimônio alheio seu meio de vida.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, o acusado poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenado a cumprir pena em gravoso regime.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Encaminhe-se a arma de fogo, como previsto no artigo 25 da Lei n.º 10.826/03.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 8 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA